

القضية التنفيذية رقم ١١٤٦٤ / ٢٠٢٢

بناء على انتخابنا خبيرين فنيين في القضية التنفيذية الحقوقية المرقومة اعلاه من قبل محكمة تنفيذ اريد الموقرة لاجراء الكشف ووصف حالة العقار وتقدير قيمة قطعة الارض رقم ١٧٦٠ شقه رقم ١١٢ حوض ٧ / المصبغانية الشمالية من اراضي قرية اريد وبعد الوقوف على رقية العقار موضوع الدعوى برفقة مندوب مأمور التنفيذ ووكيل المدعي أفهمتنا هيئة المحكمة الموقرة المهمة الموكلة الي وهي :

- (١) تطبيق المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار من جهة أخرى.
 - (٢) وصف قطعة الأرض وصفا دقيقا شاملا.
 - (٣) تقدير قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من ابنية وانشاءات وأشجار.
- وعلى ان يراعى احكام المادتين رقم (٨٥/٨٣) من قانون اصول المحاكمات المدنية وهي مراعاة المعكرات المعدة من قبل وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه إن وجدت بخصوص توضيح موضوع الخبرة والإطلاع عليها وابداء رايه حول ما ورد فيها وأن يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وأمانة وأن يقوم بالإفصاح عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادته واستقلاليته عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة إن وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة وإعلام المحكمة بأية صعوبات تعترض أداء عمل الخبير أو محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الإفصاح عما جاء في تقرير الخبرة وأن يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفا بيبين عدد الساعات التي تستغرقها مهمته وأن يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما إذا قام بإجراء الخبرة واعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وأن ينكر الخبير الوقائع التي تم الاسناد اليها أو افتراضها في آرائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الأمر محل الكشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة وبتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها إن وجدت وكذلك توضيح الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته والآراء والأسس التي توصل اليها في تقرير خبرته ودرحة تأييده لها.

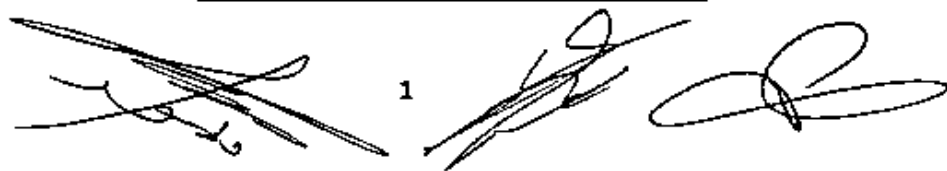
وبعد أن تم تسليمنا مبررات القضية وهي عبارته عن سند التسجيل ومخطط الاراضي ، وتم تحليلنا القسم القانوني على أن نقوم بمهمتنا بكل صدق وأمانة وإخلاص وبعد التجوال بالعقار موضوع الدعوى ومطابقة المبررات مع بعضها البعض تبين لنا أنها تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار من جهة أخرى والتمسنا من هيئة المحكمة الموقرة امهالنا للعودة للعقار موضوع الدعوى وتقديم تقرير مفصل بمهمتنا حيث استجابت لذلك مشكورة وبعد العودة للعقار والقيام بجميع الأعمال الفنية اللازمة لانجاز مهمتنا تبين لنا ما يلي :

اولا : وصف قطعة الارض

إن قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم ١٧٦٠ مقام عليها بناء مفرز طوابق وشقق والشقة موضوع الدعوى هي الشقة الشمالية الشرقية من الطابق الاول وتحمل الرقم ١١٢ من حوض ٧ / المصبغانية الشمالية من اراضي قرية اريد التابعة لمديرية اراضي اريد مستطيلة الشكل وهي من نوع الطوابق والشقق وهي ضمن حدود بلدية اريد الكبرى منطقة الروضة وتقع الى الجهة الشمالية من صالة روابي القعة بحوالي ١٠٠ متر ويقع على طول حدها الشرقي شارع تنظيمي مفتوح ومعبد ، مقام عليها بناء سكني مكون من اربع طوابق وطابق تسوية جزء سكن وجزء مواقف وكل طابق يتكون من ثلاثة شقق مبنية من القواعد والاعمدة والاسقف المسلحة وجدرانها الداخلية من الطوب المقصور من الداخل والواجهات الخارجية من الحجر وتحيط بها الابنية من كافة الجهات وتصلها كافة الخدمات .

ثانيا : وصف البناء المقام على قطعة الارض

1



SCANNED

وهي عبارة عن طابق اول شقة شماليه شرقية عدا سطحها ورقمها ١٢ مكونه من ثلاثة غرف نوم وغرفة معيشة وغرفة ضيوف ومطبخ و ٣ حمامات وممر ويرتدا وجميع ارضيات الغرف بلاط سراميك والاسقف ديكور جبصن بورد مع انارة داخلية ودهان الجدران ديكور والمطبخ والحمامات بلاط سيراميك للارضيات والجدران ومطبخ يحتوي على خزائن سفلية وعلوية من الالمنيوم والابواب الداخلية والرئيسي للشقة من الخشب وباب مدخل الدرج من الحديد والشبابيك المنيوم مع ابجورات وتبلغ مساحتها ١٢٠ متر مربع حسب سند التسجيل المبرز ويشغلها المحكوم عليه سهير احمد علي سلامة

ثالثا : التقديرات

واننا وفي ضوء المهمة الموكلة الينا وبعد الاطلاع على اسعار العقارات في المنطقة واسعار البناء والاخذ بعين الاعتبار نسبة الاستهلاك فإننا نقدر قيمة الشقة موضوع الدعوى بتاريخ الكشف كما يلي :

(١) نقدر قيمة المتر المربع الواحد من الشقة مع ما يصيبه من الارض بعد مراعاتنا لعمر البناء وتشطيباته ونسبة الاستهلاك وقربه من الخدمات العامة والبالغ مساحته ١٢٠ متر مربع بمبلغ ٣٥٠ دينار ، وعليه تكون قيمته تساوي :

$$١٢٠ \times ٣٥٠ \text{ دينار} = ٤٢٠٠٠ \text{ دينار} .$$

علما بأن الشقة موضوع الدعوى مشغول سهير احمد علي سلامة

نرجو ان نبين لهيئة المحكمة الموقرة انه وعند إعدادنا لتقرير خبرتنا اعلاه نحن كل من :

١- المصاح المرخص والمقدر العقاري خالد محمد احمد المصري صاحب مكتب مساحه - اريد رقم الوطني ٩٦٠١٠٠٦٧٢٨ هاتف ٠٧٩٥٢١٤١٤٥

٢ - المقدر العقاري محمد عبد الكريم محمد الهزايمة مكتب خاص- اريد الرقم الوطني ٩٦٢١٠٢٧٦٧٨ هاتف ٠٧٩٩٠٥٨٢٠٣

٣ - المهندس المعماري منيف ناصر غناد خريس مكتب خاص- اريد الرقم الوطني ٩٦٥١٠٤١٠٦٦ هاتف ٠٧٩٥١٧١١٨٢

فقد راعينا مايلي :-

- ان الوثائق والمستندات التي بنيت عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا دون صعوبات اعترضت عملنا أو محاولة للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة الموقرة وهي سندات التسجيل ومخطط الاراضي وجميع هذه المبررات كافية للنهوض بالمهمة الموكلة الينا .

- لقد قمنا بالرجوع إلى قطع الأراضي موضوع الدعوة مرة واحدة بالإضافة إلى مرافقتنا لهيئة المحكمة الموقرة عند إجراء الكشف الأولي حيث قمنا بتحديد حدود قطع الأراضي لمعرفة موقعها ومواصفاتها وطبيعتها وموقعه وكانت عدد ساعات العمل لإعداد التقرير ٣ ساعات (ميدان ومكتب) حيث أن المهمة تتطلب احتساب قيمه المتر المربع الواحد من الشقة موضوع

الدعوى والتقدير بالمهمة الموكلة

لنا وإن الطرق والأسس التي قمنا باستخدامها وبنينا عليها ما توصلنا اليه من رأي وقناعه عند إعدادنا لتقرير الخبرة ما هو ظاهر ومائل للبيان من الواقع لقطع الأراضي موضوع هذه الدعوى

الخبير المساح

خالد محمد احمد المصري

٩٦٠١٠٠٦٧٢٨

المهندس المعماري

منيف ناصر غناد خريس

٩٦٥١٠٤١٠٦٦

الخبير المقدر

محمد عبد الكريم محمد الهزايمة

٩٦٢١٠٢٧٦٧٨

